



G7 Jurídico

Analistas
Direito Processual Penal – Nestor Tavora
Aula 07

MATERIAL DO PROFESSOR

7.3.2- Modalidades de continência (classificação- art. 77, CPP)

- a) Continência por cumulação SUBJETIVA- temos um só crime praticado por DUAS OU MAIS PESSOAS (art. 77, I, CPP).
- b) Continência por cumulação OBJETIVA- temos uma só conduta que provoca DOIS OU MAIS RESULTADOS (art. 77, II, CPP).

Conclusão: é o típico caso de concurso FORMAL (arts. 70, 73 e 74, CP).

8- Foro prevalente:

8.1- Conceito: é o juiz ou o Tribunal competente para julgar todas as infrações e/ou sujeitos nas hipóteses de conexão ou continência.

8.2- Regras definidoras:

- a) 1º regra- a JUSTIÇA ESPECIAL **prevalece** em face da JUSTIÇA COMUM (art. 78, IV, CPP)

Obs.1. Tal regra é inaplicável à Justiça Militar, que possui competência restrita para julgamento das infrações assim descritas nos arts. 9º e 10 do CPM.

Obs.2. Esta regra justifica a conclusão de que a Justiça Eleitoral julga as infrações eleitorais e as infrações comuns interligadas por conexão ou continência, sejam elas estaduais ou federais.

Obs.3. Tendo um CRIME FEDERAL conexo com outro ESTADUAL, prevalece a Justiça Federal (Súmula 122, STJ).

- b) 2º regra- o JÚRI prevalece sobre os demais órgãos da JURISDIÇÃO COMUM (art. 78, I, CPP).

Obs.1. Logo, o júri vai julgar os crimes dolosos contra a vida e todas as demais infrações comuns interligadas.

Obs.2. Percebe-se que o júri tem COMPETÊNCIA MÍNIMA para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Obs.3. A competência do júri prevalece, inclusive, quando o delito interligado é de menor potencial ofensivo, respeitando-se a oferta de composição civil e transação penal (art. 60, parágrafo único, Lei 9099/95).

Obs.4. Quando o crime doloso contra a vida é interligado a outro delito da JUSTIÇA ESPECIAL (militar ou eleitoral), teremos a SEPARAÇÃO DE PROCESSOS.

Obs.5. Quando o crime doloso contra a vida é interligado a um delito federal, teremos a realização do júri na Justiça Federal.

c) 3º regra- JURISDIÇÃO DE MAIOR HIERARQUIA prevalece em face da JURISDIÇÃO DE MENOR HIERARQUIA (art. 78, III, CPP)

Obs. Por essa regra, pessoas comuns podem ser julgadas diretamente em Tribunal, ao praticarem o delito junto com autoridade detentora de foro por prerrogativa.

Conclusão: Tal atração não ofende direitos ou garantias fundamentais (Súmula 704, STF).

Conclusão2. Sendo conveniente, o Judiciário poderá determinar a separação processual (art. 80, CPP).

d) 4º regra: órgãos da mesma Justiça e de mesma hierarquia concorrendo (art. 78, II, CPP). Logo, teremos as seguintes soluções:

d.1) A prevalência é determinada pelo local da consumação do crime mais grave (pena máxima em abstrato).

d.2) Se os crimes possuem a mesma gravidade, prevalece o juiz atuante no local da consumação do MAIOR NÚMERO DE INFRAÇÕES.

d.3) Se os crimes possuem a mesma gravidade e idêntica quantidade por comarca, a prevalência é firmada pela PREVENÇÃO.

9- Separação de processos

9.1- Conceito: mesmo diante da conexão ou continência, eventualmente teremos processos SEPARADOS, seja por imposição legal ou por conveniência da persecução penal.

9.2- Modalidades de separação:

a) Separação ORBITATÓRIA- é aquela imposta por lei (art. 79, CPP), bem como para que sejam respeitadas as regras de competência constitucional, vejamos:

a.1) Crime MILITAR em concurso com delito não militar.

a.2) Maior concorrendo para a infração com um menor de idade.

a.3) Inimputabilidade superveniente de um dos corréus (art. 152, CPP).

a.4) Suspensão do processo para um dos corréus por outro motivo, a exemplo do art. 366 do CPP.

b) Separação FACULTATIVA- é aquela justificada pela conveniência da persecução penal (art. 80, CPP).
Temos como principais hipóteses:

b.1) Infrações praticadas em circunstâncias de tempo ou espaço diversos.

b.2) pluralidade de imputados, sendo que parte em custódia e outra não;

b.3) qualquer outro motivo relevante.

10- Perpetuação da jurisdição:

10.1- Conceito: se o juiz prevalente absolver o réu que pelo crime que firmou a prevalência ou desclassificar tal infração, continuará competente para julgar o delito conexo (art. 81, CPP)

10.2- Regra especial do JÚRI:

a) 1º fase do procedimento: a pronúncia pelo crime doloso contra vida importa na pronúncia pelo conexo. Já a impronúncia, a desclassificação ou absolvição sumária do crime doloso contra a vida, importa na remessa do conexo ao juízo competente.

b) 2º fase do procedimento: se os jurados absolverem o réu pelo crime doloso contra a vida, DEVEM JULGAR O CONEXO. Já se os jurados desclassificarem o crime doloso contra a vida, o delito desclassificado e o conexo passam para o julgamento pelo juiz presidente do júri.

11- Competência FUNCIONAL

11- Competência FUNCIONAL

11.1- Conceito: ela leva em consideração a distribuição de funções no atuar da persecução penal.

11.2- Hipóteses:

a) **Competência funcional pelas fases do processo:** temos uma verdadeira separação por etapas da persecução. Ex. Juiz responsável pela atuação nas garantias, e outro por presidir a fase de instrução.

b) **Competência funcional pelo objeto do juízo:** diante do objeto da demanda, a atribuição no julgamento pode ser distinta. Ex. o jurados tem a função de analisar a causa e votar os quesitos. Já o juiz presidente tem a função de proferir a decisão, vinculado ao texto da lei e aos quesitos votados.

c) **Competência funcional pelos graus de jurisdição-** temos aqui a estruturação do sistema recursal, bem como do julgamento das ações originárias e das ações autônomas de impugnação.

12- Competência da Justiça Federal em 1º grau- a matéria é tratada no art. 109 do CF, a partir do inciso IV, vejamos:

12.1- “**Os crimes políticos** / e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, **excluídas as contravenções** e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral” (**inciso IV**)

Obs.1. Conceito de crime político: para Paulo Rangel, são aqueles praticados “contra o estado como unidade orgânica das instituições políticas e sociais”.

Obs.2. Enquadramento- a matéria rememorava a antiga Lei de Segurança Nacional (Lei 7170/83), atualmente revogada. Todavia, com a Lei 14.197/2021, temos no CP o **Título XII**, tratando dos **Crimes contra o Estado Democrático de Direito**.

Conclusão: com a inovação legislativa, parte da doutrina entende que tais delitos são verdadeiramente políticos.

Obs.3. As CONTRAVENÇÕES não integram a competência da Justiça Federal. Logo, uma contravenção contra a União deve ser julgada no Juizado Especial Criminal estadual.

Conclusão: Logo, a competência do Juizado Especial Criminal Federal integra os crimes federais com pena máxima de até 2 anos.

Obs.4. Enquadramento institucional- Estão excluídas da abrangência do dispositivo as SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA (Súmula 42 do STJ).

Obs.5. Compete a JF o julgamento dos crimes praticados contra o funcionário público federal, durante o desempenho funcional (Súmula 147, STJ).

Obs.6. Terrorismo- o crime de terrorismo é praticado contra o interesse da União, sendo de competência da JF (art. 11, Lei 13.260/016).

Obs.7. Compete à JF o julgamento do crime de falso testemunho ocorrido na justiça do trabalho (Súmula 165 do STJ).

Obs.8. Compete à JF o julgamento do prefeito por desvio de verba sujeita à prestação de contas a órgão federal (Súmula 208, STJ).

Conclusão: como o prefeito goza de foro por prerrogativa, será julgado no TRF.

12.2- Os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente (inciso V)

Obs. É necessário que o crime transcenda a fronteira de dois ou mais países, com um típico caráter transnacional.

Ex. Tráfico internacional de drogas

12.3- As causas relativas a direitos humanos a que se refere o § 5º deste artigo- art. 109, CF (inciso V-A);

Obs. É necessário que exista morosidade na apuração ou processamento do delito pela esfera estadual.

Obs.2. O § 5º trata do incidente de deslocamento de competência, suscitado pela PGR perante o STJ.

12.4- Os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, /contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira (inciso VI);

Obs.1. A competência da Justiça Federal para os crimes contra a organização do trabalho (arts. 197 ao 207, CP), exige que a coletividade de trabalhadores seja atingida.

Obs.2. Nos crimes contra o sistema financeiro ou a ordem econômico-financeira, é necessário que a lei expressamente aponte a competência da JF. Ex. Art. 26, Lei 7.492/86

12.5- HC e Mandado de Segurança (incisos VII e VIII);

Obs. Normalmente a competência para o julgamento do HC ou do MS envolve a aferição de quem seja a autoridade coatora.

12.6- Os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar (inciso IX);

Obs.1. Percebe-se que a competência da JF exige que a embarcação seja um NAVIO, leia-se, embarcação de GRANDE PORTE com aptidão para realizar viagem INTERNACIONAL.

Obs.2. Para as aeronaves, o porto ou a autonomia SÃO IRRELEVANTES.

12.7- Os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro (inciso X)

Obs. A lei 13.445/017 (Lei de Migração), tipificou a conduta de promoção de migração ilegal, inserindo o art. 232-A do CP.

12.8- A disputa sobre direitos indígenas (inciso XI)

Obs. Na exegese na Súmula 140 do STJ, a competência federal exige que a coletividade seja atingida. Ex. Disputa de terras indígenas

JURISDIÇÃO:

1- Conceito: é a ação de dizer o direito, leia-se, o poder-dever positivado na CF e usualmente entregue ao Judiciário, para que se aplique a lei ao caso concreto, resolvendo-se a demanda penal.

2- Princípios:

2.1- Investidura- é a condição de magistrado, servindo de consectário lógico ao exercício da jurisdição.

Conclusão: se o ato é praticado por aquele que não é juiz, temos uma situação de INEXISTÊNCIA.

2.2- Indelegabilidade- a jurisdição decorre de imperativo legal, não se admitindo a delegação.

Obs. Parte da doutrina entende que existe mitigação no contexto das cartas rogatórias, precatórias ou de ordem.

Conclusão: para Guilherme Nucci, tecnicamente teremos delegação de competência, já que a jurisdição é inerente a atuação da autoridade.

2.3- Juiz natural- ninguém será processado por autoridade que não seja a competente (art. 5º, LIII, CF), bem como não admitimos juiz ou tribunal de exceção (art. 5º, XXXVII, CF).

2.4- Inafastabilidade- qualquer lesão ou ameaça a direito não pode ser afastada por ato de governo ou por lei da apreciação do Judiciário (art. 5º, XXXV, CF).

2.5- Inevitabilidade ou irrecusabilidade- A submissão ao exercício da jurisdição independe da vontade das partes.

2.6- Correlação, reflexão, relatividade- a decisão judicial deve estar correlata com os termos apresentados na inicial acusatória, já que o juiz não poderá decidir supra, citra ou extra petita.

Obs. Os institutos da emendatio libelli (art. 383, CPP) e mutatio libelli (art. 384 do CPP) traduzem a firma de fazer valer a correlação.

3- Características:

3.1- Inércia- a atividade jurisdicional depende da necessária provocação, em conformidade com o sistema acusatório.

Obs. Mitigação- os juízes e Tribunais podem conceder, mesmo sem provocação, habeas corpus (art. 647-A, CPP).

3.2- Substitutividade- MONOPOLIZANDO O JUS PUNIENDI, o Estado veda autotutela, dirimindo os conflitos de forma racional, por meio de órgão imparcial.

3.3- Lide- o conceito tradicional de lide é inaplicável ao processo penal, afinal, diante do papel constitucional do MP, é necessário constatar que a acusação e a defesa almejam o justo e adequado resultado do processo em um prazo razoável.

3.4- Atuação do direito- o exercício da jurisdição busca legitimar a aplicação da lei.

3.5- Imutabilidade- é proveniente do trânsito em julgado, por força da coisa julgada material.

Obs. A decisão absolutória própria e a decisão de extinção da punibilidade não comportam revisão criminal.

Conclusão: logo, temos o que a doutrina chama de COISA SOBERANAMENTE JULGADA.